

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 8 – LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 17/2025/HSST- NCTN

Ngày: 17/9/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 8 – LÂM ĐỒNG**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lại Hồng Duy.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Thanh – Nguyên Phó phòng giáo dục và ông Nguyễn Duy Chấn – Hưu trí.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Hải – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 8 – Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Lâm Đồng tham gia phiên tòa: Bà Lê Thu Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 9 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 8 – Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 14/2025/HSST-NCTN ngày 27 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2025/QĐXXST - HS ngày 27 tháng 8 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 06/2025/HSST – QĐ, ngày 09/09/2025, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Anh T; tên gọi khác: Không; sinh ngày 11/9/1984; tại tỉnh Đắk Nông; nơi đăng ký thường trú và sinh sống tại: Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; trình độ học vấn: 11/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn T, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1965; vợ: Trương Thị H, sinh năm 1987 và 03 con (con lớn nhất sinh năm 2005 và con nhỏ nhất sinh năm 2019); Tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 12/6/2025, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Cháu Trần Thảo M, sinh ngày 17/6/2015, địa chỉ: Thôn Đ, xã T, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt.

Người đại diện hợp pháp của bị hại: Bà Hồ Thị Â, sinh năm 1994 (mẹ đẻ của bị hại), địa chỉ: Thôn Đ, xã T, tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Lê Thành K, sinh năm 1978, địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng, có mặt.

- Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1980, địa chỉ: Tổ dân

phố F, phường E, tỉnh Đắk Lắk, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào chiều ngày 10/3/2025, Nguyễn Anh T là người có giấy phép lái xe hạng C do Sở G cấp ngày 11/11/2020, được ông Lê Thành K là chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Phượng K1 thuê chở đá xây dựng cho khách hàng tại thôn D, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Đến khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, Nguyễn Anh T điều khiển xe ô tô tải biển số 48H - 012.85 (xe của ông Lê Thành K) chở 12.455kg đá xây dựng đi theo hướng từ huyện C (xã C, tỉnh Lâm Đồng) đến huyện Đ (xã Đ, tỉnh Lâm Đồng) khi đến đoạn km 1837 + 350m đường H (Quốc lộ A) thuộc TDP D, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (nay là thôn D, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng, là đoạn đường bên phải đường là trường tiểu học N1, trên vỉa hè có biển cảnh báo nguy hiểm "Trẻ em qua đường, cách 50m về phía trước" và biển chỉ dẫn "vị trí người đi bộ sang ngang", trên mặt đường có các gờ giảm tốc màu vàng và các vạch sơn kẻ đường màu trắng cho người đi bộ qua đường), Nguyễn Anh T phát hiện phía trước có 01 người phụ nữ đang đi sang đường ở vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ nên giảm tốc độ của xe ô tô biển số 48H – 012.85. Khi cách vạch sơn kẻ đường dành cho người đi bộ khoảng 10m, thấy người phụ nữ đã đi sang hết phần đường, Nguyễn Anh T tiếp tục điều khiển xe ô tô biển số 48H – 012.85 đi thẳng về phía trước mà không quan sát tại vị trí dành cho người đi bộ đứng để chuẩn bị sang đường phía bên phải theo hướng di chuyển của xe ô tô xem có người đi bộ sang đường không, khi bánh trước của xe ô tô bắt đầu đi vào vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sang đường thì Nguyễn Anh T phát hiện cháu Trần Thảo M đang đi bộ từ bên phải sang bên trái đường theo hướng lưu thông, được 2/3 phần đường, Nguyễn Anh T đánh lái sang trái để tránh. Tuy nhiên, do khoảng cách gần nên hông bên phải xe ô tô biển số 48H – 012.85 đã va chạm vào người cháu Trần Thảo M làm cháu Trần Thảo M ngã xuống đường và bị bánh xe sau bên phải xe ô tô biển số 48H – 012.85 cán qua phần cẳng chân trái. Sau đó, Nguyễn Anh T xuống xe cùng với người dân đưa cháu Trần Thảo M đến bệnh viện để cấp cứu, điều trị.

+ *Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và xét nghiệm ma túy:* Nguyễn Anh T có nồng độ cồn trong khí thở là 0,000mg/l khí thở, âm tính với ma túy.

+ *Kết quả khám nghiệm hiện trường:* Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông tại đoạn km 1837 + 350m, đường H (Quốc lộ A) thuộc địa phận TDP 4, TT. Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông (Nay là thôn D, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng). Đây là đoạn

đường thẳng, không có vật cản, tầm nhìn không bị hạn chế, mặt đường bê tông nhựa rộng 17,5m. Ở giữa mặt đường có dải phân cách cố định (dạng bó vỉa bên trong đổ đất trồng cây) rộng 1,5m, phân chia đường thành 02 phần đường ngược chiều, mỗi phần đường rộng 7,5m, ở giữa mỗi phần đường có vạch sơn kẻ đường màu trắng đứt quãng rộng 0,15m, phân chia phần đường thành 02 làn đường cùng chiều, mỗi làn đường rộng 3,67m. Cách dải phân cách 0,5m có vạch sơn liền màu trắng rộng 0,2m và cách mép đường 0,2m có vạch sơn liền màu trắng rộng 0,2m.

Tại đoạn đường nơi xảy ra vụ việc trên mặt đường có vạch sơn kẻ đường màu trắng cho người đi bộ qua đường, gồm có 07 vạch sơn nằm dọc, kích thước mỗi vạch sơn bằng nhau là 03m x 0,4m, mỗi vạch sơn cách nhau 0,6m, tổng kích thước vùng vạch kẻ này là 6,4m x 03m. Bên phải đường theo chiều hướng từ huyện C đi huyện Đ là lề đường rộng 0,4m (tính từ mép đường đến mép vỉa hè), vỉa hè rộng 4,9m, phía trong vỉa hè là trường tiểu học N1, cách trung tâm hiện trường 25m hướng về huyện C trên mặt đường có 07 vạch sơn màu vàng nằm ngang (vạch sơn giảm tốc) và trên vỉa hè, cách mép đường 01m có biển cảnh báo nguy hiểm "trẻ em đi qua đường, cách 50m về phía trước" và biển chỉ dẫn "vị trí người đi bộ sang ngang".

Tiến hành khám nghiệm hiện trường trên phần đường từ huyện C đi huyện Đ, lấy mép đường phải làm mép đường chuẩn, lấy cột mốc km 1837 + 300m nằm ở dải phân cách cố định làm điểm mốc để khám nghiệm hiện trường. Tiến hành khám nghiệm hiện trường theo phương pháp cuốn chiếu, phát hiện, ghi nhận vị trí phương tiện và các dấu vết sau:

- Dấu vết số 1: vết trượt mặt đường, bám dính tạp chất màu đen, kích thước 3,8m x 0,6m, chiều hướng từ huyện C đi huyện Đ. Điểm đầu vết cách mép đường chuẩn 4,5m, cách mốc 49,2m. Điểm cuối vết cách mép đường chuẩn 4,8m, cách mốc 52,9m. Dấu vết này được ký hiệu (1) trong sơ đồ hiện trường.

- Dấu vết số 2: trên đầu dấu vết số (1) phát hiện vùng tổ chức cơ thể người (da, cơ, mô ...), kích thước (3,6m x 0,6m, điểm đầu vết cách mép đường chuẩn 4,6m, cách mốc 49,4m, cách điểm đầu vết số (1) là 0,2m. Điểm cuối vết cách mép đường chuẩn 4,8m, cách mốc 52m. Dấu vết này được ký hiệu (2) trong sơ đồ hiện trường.

- Xe ô tô biển số 48H – 012.85: Tại thời điểm khám nghiệm xe trong trạng thái dừng tắt máy, đầu xe hướng về huyện Đ, đuôi xe hướng về huyện C. Trục trước bên phải xe cách mép đường chuẩn 5,1m, cách mốc 59,5m. Trục sau bên phải cách mép đường chuẩn 4,9m, cách mốc 55,9m, cách điểm cuối vết số (1) 3,1m. Vị trí xe được ký hiệu (3) trong sơ đồ hiện trường.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường, không phát hiện, ghi nhận gì thêm.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, vị trí phương tiện, các dấu vết có trên hiện trường và các tài liệu liên quan khác,... Đoàn khám nghiệm xác định: Tại vị trí nằm trong vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, nằm trên vạch kẻ thứ 5 (tính từ mép đường chuẩn sang dải phân cách), cách mép đường chuẩn 4,55m, cách điểm đầu vết số (1) 0,4m, cách trục sau bên phải xe ô tô biển số 48H – 012.85 7,3m, cách mốc 48,8m là vị trí điểm va chạm đầu tiên giữa xe ô tô biển số 48H – 012.85 và cháu Trần Thảo M tương ứng trên mặt đường. Được ký hiệu (X) trong sơ đồ hiện trường.

+ *Kết quả khám phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông* Xe ô tô tải biển số 48H – 012.85 có các dấu vết như sau: 02 vết trượt mất bụi ở thanh kim loại bảo vệ hông xe bên phải, vết thứ nhất kích thước 03cm x 05cm, cách mặt đất 40cm. Vết thứ hai nằm phía trên vết thứ nhất kích thước 15cm x 07cm, cao cách mặt đất 65cm; mặt lăn bánh xe phía sau bên phải có dấu vết chà trượt, mài mòn cao su, kích thước 40cm x 57cm; xe không bị hư hỏng, hoạt động bình thường.

+ *Tại Kết luận giám định tổn thương cơ thể trên người sống số 168/KLTTCT-TTPY, ngày 03/6/2025 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh G, kết luận:* Kết quả khám giám định: Mổm cụt 1/3 dưới đùi trái (đường cắt 1/3 giữa trở xuống), tỷ lệ 65%; mổm cụt đốt gần ngón III chân phải (cụt hai đốt ngoài), tỷ lệ 02%.

Kết luận: Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BYT, ngày 28/8/2019 của Bộ Y quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của cháu Trần Thảo M tại thời điểm giám định là 66%, áp dụng theo phương pháp cộng tại Thông tư.

+ *Kết quả giám định an toàn kỹ thuật của xe ô tô biển số 48H – 012.85.* Tại Kết luận giám định ngày 02/4/2025 của Sở xây dựng tỉnh G, kết luận tại thời điểm giám định an toàn kỹ thuật ngày 31/3/2025:

- Hệ thống lái: hoạt động bình thường, không phát hiện sự cố kỹ thuật;
- Hệ thống phanh: Tổ Giám định không có cơ sở để kết luận an toàn kỹ thuật hệ thống phanh của xe do không có dụng cụ đo tốc độ xe để đo tốc độ xe khi kiểm tra phanh trên đường theo QCVN 122:2024/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025;
- Hệ thống đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu: Đầy đủ, có hoạt động khi bật công tắc. Riêng chỉ tiêu về ánh sáng của đèn chiếu xa (đèn pha) và đèn chiếu gần (đèn cốt) Tổ giám định không có cơ sở để kết luận do không có thiết bị chuyên

dụng để kiểm tra;

- Bánh xe: đầy đủ, đúng kiểu loại, tất cả các lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Các hệ thống, tổng thành khác của xe hoạt động bình thường.

+ *Kết quả giám định tập tin video và tốc độ của xe ô tô biển số 48H – 012.85.*

Tại Kết luận giám định số 205/KL – KTHS, ngày 19/5/2025 của Phòng K2 Công an tỉnh Đ kết luận: Không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa trong tệp tin video cần giám định, ký hiệu A; tốc độ của xe ô tô trước và trong khi xảy ra tai nạn trong khoảng từ 25,2 km/h đến 29 km/h.

Bản Cáo trạng số 13/CT-VKS (KV8) - ngày 26/8/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 – Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh T về tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng và giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”, áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm đến 03 năm.

+ Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ (nay là tỉnh Lâm Đồng) đã trả lại xe ô tô tải biển số 48H – 012.85; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe số 48000021 mang tên Lê Thành K đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 do Công an huyện Đ cấp ngày 24/5/2022; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ số EB 1025853 đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 do Trung tâm đăng kiểm số 4802D cấp ngày 10/6/2024, có giá trị tới ngày 09/6/2025; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số CI24CB0061106 đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 (thời hạn từ ngày 24/7/2024 đến ngày 24/7/2025) cho ông Lê Thành K là chủ sở hữu hợp pháp.

Trả lại giấy phép lái xe số 790155231746 mang tên Nguyễn Anh T do Sở G cấp ngày 11/11/2020, số phôi BI560407 cho Nguyễn Anh T.

Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB nhãn hiệu Wildlife màu bạc, bên trong có lưu trữ đoạn video có độ dài 01 phút 12 giây, dung lượng 5,96MB làm tài liệu, chứng cứ.

+ Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo và ông Lê Thành K đã bồi thường

số tiền 150.000.000 đồng cho người bị hại và người đại diện hợp pháp của người bị hại. Bị hại; người đại diện hợp pháp của bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bồi thường.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không bào chữa, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác và tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và được thẩm vấn công khai. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 10/3/2025, tại km 1837 + 350m đường H (Quốc lộ A), thuộc thôn D, xã Đ, tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Anh T (có giấy phép lái xe hạng C), điều khiển xe ô tô tải biển số 48H – 012.85 chở 12.455kg đá xây dựng đi theo hướng từ xã C, tỉnh Lâm Đồng đến xã Đ, tỉnh Lâm Đồng, do không chú ý quan sát, không dừng lại để đảm bảo an toàn khi đi qua khu vực có trường học, có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, biển báo nguy hiểm Trẻ em qua đường, vi phạm điểm a, e khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đã để xe ô tô tải biển số 48H – 012.85 va chạm vào người cháu Trần Thảo M làm cháu Trần Thảo M ngã xuống đường và bị bánh sau bên phải xe ô tô biển số 48H – 012.85 cán qua phần cẳng chân trái khi cháu Trần Thảo M đang đi bộ sang đường. Hậu quả làm cháu Trần Thảo M bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 66%. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 của Bộ luật hình sự.

Tại điểm b khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự quy định:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...
b) *Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;*

...”
[3]. Xét hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của người khác, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân khi tham gia thông đường bộ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo thừa biết khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông không chấp hành đúng quy định pháp luật về giao thông đường bộ là nguy hiểm cho những người và phương tiện tham gia khác tham gia giao thông. Bị cáo điều khiển xe ô tô tải va chạm vào người của cháu M làm cháu M ngã xuống đường và để bánh sau bên phải xe ô tô cán qua phần cẳng chân của cháu M, hậu quả làm cháu M bị thương tích với tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 66% đã vi phạm điểm a, e khoản 3 Điều 12 Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Anh T đã phạm vào tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4]. Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự:

[4.1]. Về nhân thân. Bị cáo có nhân thân tốt.

[4.2]. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bồi thường thiệt hại cho bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại số tiền 150.000.000 đồng; người đại diện của bị hại có đơn bãi nại nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4.3]. Về tình tiết tăng nặng: Không.

[5] Về hình phạt chính: Bị cáo Nguyễn Anh T không có tính tiết tăng nặng, ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn tôn trọng các quy tắc xã hội, chấp hành đúng chính sách, pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, không vi phạm các điều mà pháp luật cấm; chưa bao giờ bị kết án và chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Xét thấy, các bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội và không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, không cần phải bắt buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù, mà cho bị cáo được hưởng án treo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ để bị cáo học tập, cải tạo trở thành người công dân tốt có ích cho gia đình

và xã hội. Nên áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐTP, ngày 18/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Văn bản hợp nhất số 02/2022/VBHN – TANDTC, ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao là có cơ sở.

[5]. Vật chứng của vụ án:

[5.1]. Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ đã trả lại xe ô tô tải biển số 48H – 012.85; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe số 48000021 mang tên Lê Thành K đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 do Công an huyện Đ cấp ngày 24/5/2022; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ số EB 1025853 đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 do Trung tâm đăng kiểm số 4802D cấp ngày 10/6/2024, có giá trị tới ngày 09/6/2025; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số CI24CB0061106 đối với xe ô tô biển số 48H – 012.85 (Thời hạn từ ngày 24/7/2024 đến ngày 24/7/2025) cho ông Lê Thành K là chủ sở hữu hợp pháp (*Theo biên bản giao nhận giữa có quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ với ông Lê Thành K vào ngày 02/4/2025*). Nên không xem xét giải quyết.

[5.2]. Trả lại giấy phép lái xe số 790155231746 mang tên Nguyễn Anh T do Sở G cấp ngày 11/11/2020, số phôi BI560407 cho Nguyễn Anh T.

[5.3]. Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB nhãn hiệu Wildlife màu bạc, bên trong có lưu trữ đoạn video có độ dài 01 phút 12 giây, dung lượng 5,96MB làm tài liệu, chứng cứ.

[6]. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã bồi thường cho bị hại số tiền 150.000.000 đồng; đại diện hợp pháp của bị hại không yêu bồi thường thêm nên không đặt vấn đề giải quyết. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Thành K không yêu cầu bồi thường nên không xem xét giải quyết.

[7]. Tại phiên tòa, ghi nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Anh T, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Thành K và người đại diện hợp pháp của bị hại là bà Hồ Thị Á, cụ thể: Bị cáo Nguyễn Anh T, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Lê Thành K đồng ý hỗ trợ cho người bị hại các chi phí điều trị và phẫu thuật sau này liên quan đến chân trái của cháu M, các bên thỏa thuận dựa trên các chứng từ, tài liệu liên quan đến điều trị và phẫu thuật chân trái của cháu M.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

[9]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, đại diện hợp pháp của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

[10]. Xét quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa là có cơ sở,

đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; Điều 65; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Nghị quyết số 01/2022/NQ – HĐTP, ngày 18/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Văn bản hợp nhất số 02/2022/VBHN – TANDTC, ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh T 01 (Một) năm 03 (Ba) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Anh T về cho UBND xã Đ, tỉnh Lâm Đồng nơi bị cáo sinh sống để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

3.1. Trả lại giấy phép lái xe số 790155231746 mang tên Nguyễn Anh T do Sở G cấp ngày 11/11/2020, số phôi BI560407 cho Nguyễn Anh T (*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/8/2025 tại Phòng thi hành án dân sự khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng*).

3.2. Lưu theo hồ sơ vụ án 01 USB nhãn hiệu Wildlife màu bạc, bên trong có lưu trữ đoạn video có độ dài 01 phút 12 giây, dung lượng 5,96MB làm tài liệu, chứng cứ.

4. Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận bị cáo và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã bồi thường cho bị hại số tiền 150.000.000 đồng.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Anh T phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; bị hại; người đại diện hợp pháp của bị hại có

quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; quyền kháng cáo bản án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Nơi nhận:
- TAND tỉnh Lâm Đồng
- VKSND khu vực 8- Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- CQCSĐT CA tỉnh Lâm Đồng;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Lâm Đồng;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Lâm Đồng;
- THADS tỉnh Lâm Đồng;
- Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lại Hồng Duy